

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [7] 업무용승용차 운행기록부 작성 미흡

관 련 부 서 ○○ ●실

조 치 부 서 ○○ ●실

내 용

1. 업무 개요

○○ ●실은 회사의 업무용 차량관리를 담당하는 부서로서 법인세법 및 부가 가치세법 관련 규정에 따라 업무용 승용차의 운행일지 작성, 비용처리의 적정성 검토, 업무사용 비율 산정 등의 제반 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「법인세법 시행령」에 따르면 업무용승용차 관련비용을 손금으로 인정받기 위해서는 ‘운행기록 등’을 작성 및 보관해야 하고, 총 주행거리 대비 업무주행 거리를 근거로 업무사용비율을 산정해야 한다고 규정되어 있다.

「법인세법 시행규칙」을 보면 ★부령으로 정하는 ‘운행기록 등’이란 ◎장이 ★부장 관과 협의하여 고시하는 운행기록 방법이라고 되어 있고, 「업무용승용차 운행기록 방법에 관한 고시」에 따르면 업무용승용차 운행기록 방법은 차종, 자동차등록번호, 사용일자, 사용자, 운행내역이 포함된 내용을 작성하도록 명시되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사대상기간동안 ○○의 업무용승용차 운행기록부를 검토한 결과 운행

기록부를 작성하면서 운행거리의 100%를 일반 업무용으로 일괄 분류하여 작성하였으나, 운행목적의 기재가 누락되어 업무용 사용여부의 판단이 불가능한 상태였다.

업무용승용차 운행기록부는 업무사용비율 산정 및 비용 인정의 근거로서 이를 미흡하게 작성할 경우 손금불산입 등 세무상 불이익이 발생할 수 있다.

관계부서 의견 ●실은 감사결과를 수용하면서 업무용승용차 운행기록부 작성 시 운행목적은 기재하여 업무용 사용의 근거를 명시하도록 시정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○사장은

- ① 업무용승용차 운행기록부 작성 시 운행목적, 출발지·도착지, 운전자, 출퇴근 구분을 기재하는 등 업무용으로 사용 여부를 확인하는 방안을 마련하여 시행하고(통보1)
- ② 향후 업무용승용차 운행기록부 작성 미흡 사례가 재발하지 않도록 관련 직원을 대상으로 재발 방지 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보2)